Informativa sul trattamento dei dati personali e consensi

Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) · Clienti, contraenti, assicurati, beneficiari e loro rappresentanti

PRATICA / POLIZZA N.	CONTRAENTE	CODICE FISCALE / P.IVA

Gentile Cliente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") La informiamo che, per effetto della richiesta di un preventivo, della sottoscrizione di una polizza assicurativa o dello svolgimento del relativo rapporto, **Tecno Advance MGA Broker Srl**, in qualità di intermediario assicurativo, tratta alcuni dati personali che riguardano Lei, la società che Lei rappresenta e le altre persone coinvolte nel contratto (assicurato, beneficiario, titolari effettivi). I dati sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione e riservatezza.

1. Titolare del trattamento e contatti

Titolare del trattamento è **Tecno Advance MGA Broker Srl**, sede legale in Via Po, 102 - 00198 Roma, sede operativa in Via Michele Mercati, 18 - 00197 Roma, iscritta al Registro Unico degli Intermediari (RUI) con il n. B000746484, P.IVA 17460381001. Per ogni richiesta relativa ai dati personali: PEC **tecnoadvancemgabroker@legalmail.it**, tel. 06.97638088, oppure lettera presso la sede legale all'attenzione del Servizio Privacy. Sito: www.tecnoinsurance.com.

Referente interno per la protezione dei dati personali, punto di contatto per ogni richiesta: **Anton Carlo Santoro**, e-mail **antoncarlo@tecnomga.com**, PEC **tecnoadvancemgabroker@legalmail.it**.

2. Categorie di dati trattati

- **dati comuni**: anagrafici e identificativi, codice fiscale e partita IVA, recapiti (telefono, e-mail, PEC), dati dell'impresa, dati del rappresentante e dei poteri di firma (procura), copia e estremi del documento di identità, licenza o visura dell'impresa, dichiarazione dei titolari effettivi;
- **dati economici e di pagamento**: premio, modalità e coordinate di pagamento, dati fiscali e contabili, informazioni sulla situazione economica necessarie all'adeguata verifica;
- **dati di categorie particolari** (art. 9 GDPR, per esempio relativi alla salute) e **dati giudiziari** (art. 10), solo quando strettamente necessari alla copertura richiesta, alla gestione di un sinistro o agli obblighi antifrode e antiriciclaggio;
- **dati di terzi** che Lei ci fornisce (assicurato, beneficiario, titolari effettivi): è Suo onere informare tali persone e, ove necessario, acquisirne il consenso.

I dati sono raccolti direttamente presso di Lei o presso soggetti terzi inerenti al rapporto (imprese di assicurazione, altri intermediari, rappresentante fiscale o delegato, banche dati e registri pubblici, società di informazione commerciale).

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento

Finalità	Base giuridica
a) attività di intermediazione e consulenza: rilevazione delle esigenze assicurative, valutazione di adeguatezza, preventivo, proposta e conclusione del contratto, servizi connessi o accessori	Esecuzione del contratto o di misure precontrattuali richieste dall'interessato (art. 6.1.b)
b) gestione ed esecuzione del rapporto: emissione e rinnovo della polizza, incasso e regolazione dei premi, gestione dei sinistri, assistenza e riscontro a richieste e reclami	Esecuzione del contratto (art. 6.1.b)
c) obblighi di legge e di vigilanza: normativa assicurativa e IVASS, adeguata verifica e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), obblighi fiscali e contabili, richieste di Autorità	Obbligo di legge (art. 6.1.c)
d) prevenzione e individuazione delle frodi assicurative; tutela dei diritti in sede giudiziaria; sicurezza dei sistemi informatici; analisi statistiche e di portafoglio	Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f)
e) trattamento dei dati di categorie particolari per le finalità a) e b)	Consenso esplicito (art. 9.2.a) o, ove ricorra, necessità di far valere un diritto in sede giudiziaria

f) comunicazioni commerciali e promozionali sui prodotti e servizi del Titolare; indagini di soddisfazione	Consenso, separato per ogni finalità (art. 6.1.a)
g) profilazione per marketing: analisi dei dati per proporre offerte personalizzate	Consenso specifico (art. 6.1.a)
h) lettura automatica, con strumenti di intelligenza artificiale, dei documenti caricati (documento d'identità, licenza dell'impresa, dichiarazione dei titolari effettivi) per precompilare il questionario antiriciclaggio e controllarne la coerenza	Obbligo di legge e legittimo interesse (art. 6.1.c e 6.1.f)

Il conferimento dei dati per le finalità a), b), c) è necessario: il rifiuto rende impossibile intermediare e gestire il contratto. Il conferimento per le finalità f) e g) è facoltativo e il rifiuto non ha alcuna conseguenza sul rapporto assicurativo.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento avviene con strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire sicurezza e riservatezza. I dati non sono diffusi. Non è adottato alcun processo decisionale esclusivamente automatizzato che produca effetti giuridici sull'interessato (art. 22 GDPR).

La lettura automatica dei documenti (finalità h) produce solo una bozza dei dati del questionario: viene attivata da un operatore, riguarda i soli documenti necessari e il contenuto è sempre verificato e sottoscritto da una persona, che ne risponde. Il fornitore del servizio tratta i documenti per nostro conto e non per i propri fini.

5. Destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati, secondo i casi e per le sole finalità indicate, ad altri soggetti della cosiddetta "catena assicurativa", che li trattano come autonomi titolari o come responsabili del trattamento: imprese di assicurazione e di riassicurazione, coassicuratori, altri intermediari e collaboratori, rappresentanti fiscali e soggetti delegati, periti, medici, legali e consulenti, società di servizi informatici, di archiviazione e di gestione dei pagamenti, banche, società di recupero crediti e di controllo delle frodi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo. I dati possono inoltre essere comunicati alle Autorità e agli enti pubblici a ciò legittimati (tra cui IVASS, UIF, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria e Forze dell'ordine). Il personale del Titolare li tratta in qualità di soggetto autorizzato.

Per erogare il servizio il Titolare si avvale, come responsabili del trattamento, dei seguenti fornitori: **Supabase** (database, autenticazione e archivio dei file, su infrastruttura Amazon Web Services nella regione dell'Unione europea di Irlanda); **Vercel** (pubblicazione dell'applicazione e funzioni di collegamento con i portali); **Resend** (invio della posta elettronica di servizio); **Anthropic** (lettura automatica dei documenti, finalità h). L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile a richiesta.

6. Trasferimento dei dati all'estero

I dati sono conservati nello Spazio Economico Europeo (Irlanda). Alcuni fornitori sono società con sede negli Stati Uniti e possono trattare i dati anche fuori dall'Unione: il trasferimento avviene solo in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea (quadro UE-USA per la protezione dei dati personali) o, in mancanza, con le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione e le garanzie supplementari necessarie.

7. Periodo di conservazione

- dati contrattuali: per la durata del rapporto e, dopo la sua cessazione, per il tempo necessario ad adempiere agli obblighi di legge e a far valere o difendere diritti (di regola dieci anni, tenuto conto dei termini di prescrizione e dell'art. 2220 c.c.);
- documentazione di adeguata verifica antiriciclaggio: dieci anni dalla fine del rapporto (art. 31 D.Lgs. 231/2007);
- registri di sicurezza e di audit (accessi, operazioni sulle pratiche, invii): fino a dieci anni per quelli relativi a pratiche, clienti e documenti e due anni per gli altri; gli indirizzi IP sono resi anonimi dopo dodici mesi (trenta giorni per i registri delle chiamate tecniche);

- dati per marketing: fino alla revoca del consenso e comunque non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto; dati per profilazione: non oltre 12 mesi.

Decorsi i termini i dati sono cancellati o resi anonimi.

8. Diritti dell'interessato

Lei può chiedere al Titolare, in ogni momento e nei limiti previsti dal GDPR: l'accesso ai dati (art. 15); la rettifica o l'integrazione (art. 16); la cancellazione (art. 17); la limitazione del trattamento (art. 18); la portabilità dei dati forniti (art. 20); di opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse e, sempre, al marketing diretto (art. 21). Ove il trattamento si basi sul consenso, può revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente. Le richieste vanno inviate alla PEC **tecnoadvancemgabroker@legalmail.it** o alla sede legale.

9. Reclamo all'Autorità di controllo

Fatto salvo ogni altro ricorso, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) se ritiene che il trattamento violi il GDPR.

10. Aggiornamenti

La presente informativa può essere integrata o aggiornata, anche a seguito di modifiche normative; la versione vigente è comunicata ai clienti con le modalità previste dalla legge.

Dichiarazione di presa visione e consensi

Da compilare e firmare dal Contraente o dal suo rappresentante munito di procura

PRATICA / POLIZZA N. | CONTRAENTE | CODICE FISCALE / P.IVA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME E NOME) | CODICE FISCALE

IN QUALITÀ DI (RAPPRESENTANTE LEGALE / PROCURATORE SPECIALE / ALTRO) | DELLA SOCIETÀ

dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa che precede, resa da Tecno Advance MGA Broker Srl ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, anche per conto delle persone di cui ha fornito i dati.

A. Dati di categorie particolari (art. 9 GDPR) · finalità a) e b)

Presto il consenso al trattamento dei dati di categorie particolari necessari all'intermediazione e alla gestione del contratto e dei sinistri. Il mancato consenso può impedire la conclusione o la gestione del contratto per le coperture che li richiedono.

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

B. Marketing diretto · finalità f)

Presto il consenso a ricevere comunicazioni promozionali e commerciali dal Titolare, con modalità tradizionali (posta, telefono con operatore) e automatizzate (e-mail, SMS, messaggistica).

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

C. Indagini di soddisfazione e ricerche di mercato · finalità f)

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

D. Profilazione per marketing · finalità g)

Presto il consenso all'analisi dei miei dati per ricevere offerte personalizzate.

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

E. Comunicazione a terzi per le loro finalità commerciali

Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati a società partner del Titolare per l'invio di loro proposte commerciali.

☐ DO il consenso ☐ NEGO il consenso

I consensi B–E sono facoltativi e indipendenti l'uno dall'altro; possono essere modificati o revocati in ogni momento scrivendo alla PEC tecnoadvancemgabroker@legalmail.it.

LUOGO | DATA

Firma del Contraente o del rappresentante con procura (leggibile) e timbro

Per ricevuta · Tecno Advance MGA Broker Srl